كان من مال حربي فانه لا يشترط فيه العلم (لمن) متعلق بجعل (يعمل له) أي للجاعل (عملا مباحا ولو) كان العمل (مجهولا) كمن خاط لي ثوبا فله كذا أو مدة ولو مجهولة (كقوله من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا) أو من فعله ممن لي عليهم الدين فهو بريء من كذا (فمن فعل العمل) المجعول عليه الجعل (بعد ان بلغه الجعل استحقه كله) لان العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له كالربح في المضاربة (وان بلغه) الجعل (في اثناء العمل استحق حصة تمامه) أي ان أتمه بنية الجعل فانه يستحق من الجعل بنسبة ما بقي من العمل فقط لان عمله قبل بلوغه الجعل وقع غير مأذون فيه فلم يستحق عنه عوضا لانه بذل منافعه متبرعا (و) ان بلغه الجعل (بعد فراغ العمل لم يستحق) العامل (شيأ وان فسخ الجاعل) بعد شروع عامل في العمل (قبل تمام العمل لزمه) اى الجاعل (أجرة المثل) لانه عمل بعوض فلم يسلم له فكان له أجرة مثله وعلم مما تقدم انه اذا عمل شيأ بعد الفسخ أنه لا اجرة له لانه عمل غير مأذون فيه (وان فسخ العامل) قبل تمام العمل (فلا شيء له) لانه اسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه كعامل المضاربة (ومن عمل) من معد لاخذ الاجرة كالملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال والكيال والوزان (لغيره عملا) مما ذكر ونحوه (باذنه) أي باذن ربه (من غير) تقدير (أجرة وجعالة فله) أي العامل (أجرة المثل) لدلالة العرف على ذلك (و) من عمل لغيره عملا (بغير اذنه فلا شيء له) لانه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه ولئلا يلزم الانسان ما لم يلتزمه ولم تطب نفسه به (الا في مسئلتين احداهما ان يخلص متاع غيره) ولو قنا (من مهلكة) بحر أو فلاة يظن هلاكه في تركه (فله أجرة مثله الثانية ان يرد رقيقا آبقا) من قن أو مدبر أو أم ولد ان لم يكن الراد الامام (لسيده فله ما قدره الشارع) في رده (وهو) أي ما قدره له الشارع (دينار أو اثنا عشر درهما) سواء رده من داخل المصر أو خارجه قربت المسافة أو بعدت وسواء كان يساوي المقدار أولا وسواء كان الراد زوجا للرقيق أو ذا رحم وان مات السيد قبل وصول المدبر وأم الولد معتقا ولا شيء لرادهما

* (باب اللقطة) *

وهي مال أو مختص كخمرة انحلال ضائع أو ما في معناه كالمتروك قصدا كالمال المدفون لغير حربي ومن أخذ متاعه وترك بدله فلقطة (وهي) أي اللقطة (ثلاثة أقسام) قسم يجوز التقاطه ويملك به وقسم لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه وقسم يجوز التقاطه ويملك بتعريفه (أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس) يعني ما لا يهمون في طلبه قال في القاموس والهمة بالكسر وتفتح ما هم به من أمر ليفعل انتهى وذلك (كسوط) وهو الذي يضرب به وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا (ورغيف) وتمرة وكل ما لا خطر له كخرقة وحبل لا تتبعه الهمة (ونحوهما) كشسع (فهذا يملك بالالتقاط) ويباح الانتفاع به لما روى جابر قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أبو داود (ولا يلزم تعريفه لكن ان وجد ربه) الذي سقط منه (دفعه) له وجوبا (ان كان) ما التقطه (باقيا والا) بان تلف (لم يلزمه) أي الملتقط (شيء ومن ترك دابته تركا يأس بمهلكة أو فلاة لانقطاعها) بعجزها عن المشي (أو لعجزه) أي مالكها (عن علفها) بان لم يجد ما يعلفها فتركها (ملكها آخذها) قال في المغني ومن ترك